



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/530/2021
מס' בקשה: 6/140/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

התובעים
(המבקשים):

1 יצחק פנינה, ואח'
באמצעות ב"כ: עו"ד מיש דר

נגד

הנתבעים
(המשיבים):

1 דרגולי נורי ניר
באמצעות ב"כ: עו"ד משה אמיר

החלטה

לפניי בקשה שהגישו התובעים לתיקון כתב תביעה על ידי הוספת נתבעת נוספת – נציגות הבית המשותף. (להלן – "הבקשה").

רקע עובדתי דרוש - בקצרה

1. עסקינן בבניין משותף ברחוב יוסי בנאי 77 ראש העין, הרשום בפנקס הזכויות כגוש 5611 חלקה 63 (להלן – "הבית המשותף"). הבית ראוי להירשם כבית משותף אך טרם נרשם בפנקס הבתים המשותפים.
2. התובעים, יצחק פנינה ו-22 אחרים, הם חלק מבעלי הזכויות בבניין אשר ברשותם חניות רגילות (להלן – "התובעים").
3. הנתבעים, דרגולי נורי ניר ו-23 אחרים, הם חלק מבעלי הזכויות בבניין אשר ברשותם חניות עם מכפילים. הנתבעים 25-48 הם חלק מבעלי הזכויות בבניין אשר אין ברשותם מכפילי חניה. (להלן – "הנתבעים").



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/530/2021
מס' בקשה: 6/140/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

4. במסגרת התביעה עתרו התובעים לקבלת סעד הצהרתי וצו עשה המורה כי על הנתבעים 1-24 לשאת בכל התשלומים השונים החלים על מכילי החנייה אשר צמודים לדירות הנתבעים ומשמשים אותם בלבד (להלן – **"כתב תביעה"**).

5. בין התאריכים 14.11.2021-27.12.2021, הגישו חלק מנתבעים 25-48 כתבי הגנה, בהם ציינו שהם מכירים את סעיף 12.2 להסכם המכר ואת נספח ט' להסכם ומכבדים אותו. לטענתם הם מעוניינים ביחסי שכנות טובים ומכבדים את הוראות ההסכם שנחתם (להלן – **"כתב הגנה מטעם נתבעים 25-48"**).

6. בכתב ההגנה העיקרי שהוגש בתאריך 31.1.2022 מטעם נתבעים 1-23, נטען, בין השאר, שהתביעה אינה בסמכותו העניינית של המפקח על רישום המקרקעין ולכן יש לסלקה על הסף. עוד נטען כי למפקח אין סמכות ליתן צו עשה לחברת "גינדי אחזקות בע"מ" וזאת מפני שהחברה אינה צד להליך ואינה בעלת דירה בבית המשותף. כמו כן נטען שלמפקח אין סמכות לקבוע כי החוזה שמכוחו רכשו התובעים את דירותיהם מחברת גינדי הוא "חוזה אחיד". וכן מכיוון שנציגות הבית המשותף לא צורפה כצד להליך לא יכולים להינתן הסעדים המבוקשים בכתב התביעה (להלן – **"כתב ההגנה העיקרי"** או **"כתב ההגנה מטעם נתבעים 1-24"**).

7. בתאריך 9.2.2022 התקיים דיון מקדמי ובו הסכימו הצדדים למחוק את הנתבעים שהודיעו שאין להם עניין בהליך ושיכבדו את תוצאות פסק הדין. בהתאם לכך, נמחקו מהתביעה נתבעים 25-36, 39-40, 44-48 (להלן – **"החלטה מתאריך 9.2.2022"**).

עמדת התובעים בקצרה

8. הסעדים המבוקשים מופנים גם אל נציגות הבית המשותף ולכן אין מנוס אלא לצרפה לכתב התביעה.

9. החברים אשר מכהנים כחברי הנציגות צורפו כבר כנתבעים לכתב התביעה, אך לא צורפו בשנית בכובעם כחברי נציגות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/530/2021
מס' בקשה: 6/140/2022**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

10. אין בצירוף הנתבעת הנוספת להליך כדי להשפיע על המשך ההליך או על הגנתם של נתבעים אחרים.

תגובת הנתבעים בקצרה

11. הבקשה אינה עומדת בכללים שנקבעו בפסיקה לעניין תיקון כתב תביעה ולכן דינה להידחות.

12. הנתבעים טוענים כי ביקשו למחוק את כתב התביעה על הסף בגין העובדה שנציגות הבית המשותף אינה צד להליך, ובתגובה לכך התובעים טענו שאין צורך בתיקון כתב התביעה. ועתה, התובעים לא יכולים לטעון שנציגות הבית המשותף היא צד הדרוש לבירור התביעה.

13. אם תינתן בשלב מאוחר זה הרשות לתקן את כתב התביעה, יהיה על הנתבעים להגיש כתב הגנה מתוקן ולשאת בהוצאות מיותרות.

14. הוספת נציגות הבית המשותף כנתבעת לא תביא תועלת כלל, וזאת מפני שהתובעים טוענים לתניה מקפחת בחוזה, ולנציגות הבית המשותף אין קשר לכך. מה עוד שלטענתם למפקח אין סמכות לקבוע כי החוזה שמכוחו רכשו התובעים את הדירות מחברת גינדי הוא "חוזה אחיד". ומשכך יש לסלק את התביעה.

דיון והכרעה

15. הסמכות להורות על הוספת בעל דין, ביוזמת ביהמ"ש או לבקשת בעל דין, בישיבת קדם משפט קבועה בתקנה 63(ב)(11) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 (להלן – "התקנות"). הסמכות להורות על הוספת בעל דין תוך תיקון כתב טענות קבועה בתקנה 46(א) לתקנות.

16. סמכויות אלה נועדו לשם קיומו של הליך שיפוטי ראוי והוגן, תוך התחשבות, בהתנהלות מבקש התיקון, השלב הדיוני שבו מוגשת הבקשה, ומטרת התיקון.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/530/2021
מס' בקשה: 6/140/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

17. תקנה 63 (ב)(11) לתקנות קובעת כי: **"בישיבת קדם-המשפט יורה בית המשפט על דרכי הדיון בתובענה במטרה ליעלו, לפשטו ולהחישו; בכלל זה רשאי הוא מיוזמתו או לבקשת בעל דין. להורות על צירוף בעלי דין ומחיקתם."**

18. תקנה 46 (א) לתקנות קובעת כי: **"בית המשפט רשאי בכל עת להורות כי יתוקן כל עניין בכתב טענות או כי יצורף בעל דין או יימחק שמו של בעל דין מכתב התביעה, לשם קיומו של הליך שיפוטי ראוי והוגן, תוך התחשבות, בין השאר, בהתנהלותו של מבקש התיקון, השלב הדיוני שבו מוגשת הבקשה, והמטרה שהתיקון המבוקש צפוי להשיג"**. (ההדגשה אינה במקור)

19. ההחלטה בדבר תיקון כתב התביעה מחייבת בחינה ואיזון השיקולים הבאים: **"אינטרס מבקש התיקון להעלאת טענה אמיתית אל מול אינטרס המשיב שיריעת הדיון לא תורחב שלא לצורך; השלב הדיוני בו מוגשת הבקשה; שיהוי אפשרי מצדו של מבקש התיקון בהגשת הבקשה; אינטרס הציבור ביעילות הליכים ואי הקצאת זמן שיפוטי יקר שלא לצורך; האפשרות כי היעדרות לבקשה תכביד על ההליך ותוביל לסרבולו והארכתו"** (ראו: ע"א 5316/20 **רמתיים צופים אגודה הדדית בע"מ נ' מדינת ישראל**, פסקה 15 [פורסם בנבו] (4.4.2021), רע"א 3162/14 **אברהם גזונטהייט נ' שלמה איזנברג**, פסקה 5 [פורסם בנבו] (12.10.2014); רע"א 7615/13 **מובילי עטיה שבתאי בע"מ נ' מדינת ישראל - מינהל מקרקעי ישראל**, פסקה 4 והאסמכתאות שם [פורסם בנבו] (30.1.2014)).

20. בהתאם לכך, ככלל לא יאשר בית המשפט תיקון כתב התביעה במקרים שבהם מבקש התובע להוסיף עילת תביעה חדשה שהראיות לגביה **שונות** מאלו הדרושות להוכחת העילה שבכתב התביעה המקורי (ראו: רע"א 1808/16 **אהרון אמסלם נ' לאה אלון** [פורסם בנבו] (28.3.2016), פסקה 15).

21. בתקנה 26 (א) לתקנות סדר הדיון האזרחי נקבע, כי **"מותר לצרף בכתב תביעה אחד, כתובע או כנתבע, כל אדם הדרוש לצורך הכרעה ביעילות ובשלמות בתובענה, ובלבד שהתובענה מעוררת שאלה עובדתית או משפטית משותפת לכל בעלי הדין."**



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/530/2021
מס' בקשה: 6/140/2022**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

22. בבוא ביהמ"ש לבחון בקשה לתיקון כתב טענות, על דרך של הוספת נתבעים, עליו לשקול כמה שיקולים בעת שהעיקרי שבהם הוא האם יש בצירוף הנתבעים המבוקש כדי לייעל ההליך ובכדי להביא להכרעה נכונה ושלמה במחלוקת הנטועה בין הצדדים. (ראו: ת"א (מחוזי ת"א) 6279-09-21 שובל הנדסה ובניין בע"מ נ' יורו אפ חיזוק מבנים בע"מ, בפסקה 18 (נבו 16.03.2022)).

23. מהכלל אל הפרט - מטרת תיקון כתב התביעה בענייננו היא לכנס את כל בעלי הדין הנוגעים לפרשה תחת כנפיו של הליך משפטי אחד. מטרה זו היא מטרה יעילה, מה עוד שהתיקון המבוקש בענייננו אף נדרש לשם בירור השאלות האמיתיות השנויות במחלוקת.

24. משכך, כפי שנכתב בפסיקה "אין בו, על פני הדברים, כדי לסרב או להאריך את ההליך במידה בלתי מתקבלת על הדעת, והוא עשוי להכריע במכלול המחלוקות שבין הצדדים, ולחסוך בכך ניהולה של תובענה נוספת בעתיד." (ראו רע"א 8966/20 יוסף מוהנא נ' מוחמד ח'ליל סולימאן, פסקה 11 [פורסם בנבו] (17.01.2021)).

25. יש להוסיף כי בבחינת השיקולים המצדיקים היעילות לבקשה לתיקונו של כתב התביעה, נראה כי השלב אינו מאוחר וניתן לרפאו בהטלת הוצאות. משכך, בהיעדר טעמים מיוחדים המצדיקים את דחיית הבקשה, ולשם קיומו של הליך שיפוטי ראוי והוגן ועל מנת להכריע בשאלות שהן באמת השאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין, מצאתי להתיר את צירופה של "נציגות הבית המשותף" כנתבעת נוספת להליך.

26. אוסיף כי הנתבעים עצמם ביקשו למחוק את כתב התביעה על הסף בין היתר בשל העובדה שנציגות הבית המשותף אינה צד להליך, קרי, הנתבעים עצמם מכירים בחשיבות ובמידת התועלת בתיקון המבוקש על מנת לסייע בהכרעה שבמחלוקת בין הצדדים.

לסיכום:

27. בקשת התובעים מתקבלת. כתב תביעה מתוקן אליו תצורף נציגות הבית המשותף יוגש בתוך 20 ימים מהיום.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/530/2021
מס' בקשה: 6/140/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

28. נציגות הבית המשותף, תגיש כתב הגנה בתוך 30 ימים מיום שיומצא לה כתב התביעה המתוקן. הנתבעים שטרם נמחקו מההליך, **רשאים** אף הם להגיש כתב הגנה מתוקן בתוך 30 ימים מיום שיומצא להם כתב התביעה המתוקן.

29. אשר להוצאות הבקשה- בהתאם לתקנה 53 לתקנות, ולמרות שהבקשה התקבלה, אך מכיוון שייתכן שהנתבעים יאלצו להגיש כתבי טענות מתוקנים, ובהתחשב בשלב הדיוני שבו הוגשה הבקשה, אני מורה על חיוב התובעים בהוצאות הנתבעים 9-1 ו-24-13 בסך **כולל** של 1,000 ₪. סכום זה ישולם לנתבעים 9-1 ו-24-13 (באמצעות ב"כ), בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן, יישא סכום ההוצאות ריבית לפי סעיף 5(ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה, מיום מתן ההחלטה ועד ליום מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לבאי כוח הצדדים / לצדדים.
ניתנה היום, י"א ניסן תשפ"ב, 12 אפריל 2022, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה